

【담보부채권 경매사건 수계 불철저】

- 「인수채권정리업무규정」 제46조에 따르면 인수채권과 관련하여 경매가 진행되는 경우 채권 및 근저당권 양도·양수 절차의 종료 즉시 수계신고하여 채권자로서의 지위를 승계하도록 되어 있음
- 그런데 2022. 11. 29. 인수한 담보부채권○○○○○은행 XXXX-XXXX (차주명 ■■■)의 경우 2023. 1. 19.에 근저당권을 이전하였으나 경매 사건 수계 신청은 109일이 지난 2023. 5. 8.에 하는 등
 - 근저당권 이전 등기일로부터 20일 이상 경과하여 경매사건을 수계 신청한 21건이 확인되어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 현지 주의 조치